

1500195-62.2020.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... visto que possuem relação com o crime de tráfico de drogas e de natureza sem destinação útil ao Senad.

Decreto o PERDIMENTO em favor da União do valor apreendido proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 05/07). Com o trânsito em julgado, providencie-se (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Com o trânsito em julgado, oficie-se, expedindo-se o necessário, incluindo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

2ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras - SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500195-62.2020.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500195-62.2020.8.26.0598

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS RICARDO ALMEIDA DE FREITAS

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

LUIS RICARDO ALMEIDA DE FREITAS, já qualificado, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 08 de maio de 2020, às 18h20min, na Rua Francisco L. Alaminos, nº 1096, Maria Luiza, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, tinha em depósito, para fins de tráfico, 04 porções de maconha, com peso de 492,38g, 01 porção de cocaína, com peso de 118,33g e 07 porções de haxixe, com peso de 157,64g, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 147/149).

Recebida a denúncia (fls. 154/155), o réu foi pessoalmente citado (fls. 185) e apresentou defesa prévia (fls. 192/202).

Foi instaurado incidente para verificação de insanidade mental do réu, com o laudo às fls. 315/317 e homologação às fls. 327.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas 03 testemunhas, sendo o réu ao final interrogado (fls. 267/269, 299/300).

Em meio de memoriais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal com a consequente condenação do acusado (fls. 348/355).

Por sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação. Em não sendo este o entendimento, pugnou pela desclassificação do delito para o previsto no artigo 28,

da Lei de drogas. Em caso de condenação, pleiteou pelas benesses legais e o direito de recurso em liberdade (fls. 356/363).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 08/11), do auto de exibição e apreensão (fls. 05/07), laudo de constatação provisória (fls. 14/19), fotografias de fls. 20/27 e do laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 108/111).

A autoria também é inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha Carlos César da Cruz, policial militar, informou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Maria Elena, quando uma motocicleta parou a viatura e informou que, em uma residência próxima, um rapaz chamado Alan, que é traficante, estaria levando à força uma garota para dentro do imóvel. Deslocaram-se até o local, que estava com o portão semiaberto. Dava para ver uma escada no fundo da residência, no muro. A proprietária do imóvel autorizou a entrada dos policiais. O acusado estava na residência. Em buscas, no quarto do réu, foi encontrada, em cima da cama, uma quantidade considerável de maconha. O réu disse que era usuário. Ele começou a demonstrar nervosismo e indicou aos policiais onde estavam as demais drogas em seu guarda-roupas. Foram localizadas grandes porções de maconha, cocaína e haxixe, além de um caderno de anotações sobre o tráfico. O réu disse que pegou as drogas na cidade de Bauru e que estava vendendo porções de 25 gramas para seu sustento. Uma balança de precisão também foi apreendida.

A testemunha Jefferson Daniel Estevam, policial militar, prestou depoimento em consonância com seu colega de farda, confirmando que o réu confessou a propriedade de grande quantidade de drogas para a venda. Também havia um caderno de anotações sobre o tráfico, balança de precisão e sacos plásticos.

Ouvido como informante do juízo, Danilo Rosa Pomato, amigo do réu, disse que não estava presente na data dos fatos. Sabe que o acusado é usuário de todo tipo de entorpecente, inclusive já precisou prestar socorro ao acusado por conta do uso de drogas.

O réu LUIS RICARDO ALMEIDA DE FREITAS, em seu interrogatório em juízo, negou os fatos. Confirmou a propriedade das drogas, porém, disse que eram para seu consumo pessoal. Pegou o dinheiro de sua rescisão contratual e vendeu alguns bens da casa para comprar a droga. Informou que faz uso de 04 medicamentos receitados por médico psiquiatra para se manter calmo e não fazer uso de drogas.

Em seu interrogatório em sede policial (fls. 04), confessou que comprou drogas para revender, na cidade de Bauru, indicando que pagou o valor de R\$ 1.200,00 reais na maconha, R\$ 1.400,00 na cocaína e R\$ 700,00 no haxixe. Falou que não tinha noção do preço que iria revender as drogas.

Como se percebe, não há dúvidas sobre a responsabilização do acusado no crime descrito na inicial acusatória.

Conquanto o acusado tenha mudado sua versão em juízo, confirmou a propriedade dos entorpecentes, que foram localizados no quarto dele.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos e em consonância com a confissão extrajudicial do réu, de que comprou os entorpecentes na cidade de Bauru para revender.

Ademais, também foi localizado um caderno com anotações sobre o tráfico (fls. 24), além de balança de precisão e valor em dinheiro, sem comprovação de origem lícita (fls. 05/07).

Aos depoimentos de policiais, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Afinal, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, e o Estado não pode selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, sendo inconteste a árdua tarefa de se extrair elementos para verificar a ocorrência do tráfico de drogas.

Como se sabe, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237). O tipo penal incriminador (misto alternativo) constitui-se de várias

fases sucessivas, articuladas uma às outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Configurado o crime, portanto, pela conduta de "ter em depósito".

O laudo definitivo de entorpecentes revelou resultado positivo para a presença de cocaína e THC, popularmente conhecida como maconha, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil (fls. 108/111).

Aplico a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos legais, considerando a primariedade do réu (fls. 46/47).

E o laudo de dependência toxicológica (fls. 315/317) realizado junto ao acusado concluiu que ele "era ao tempo da ação portador de síndrome de dependência de múltiplas drogas, condição essa que não prejudicava sua capacidade de entendimento e determinação, considerando o delito cometido".

De rigor, assim, a condenação do acusado.

Passo, pois, à dosagem da reprimenda.

Na primeira fase, em observância ao critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, verifico a existência de circunstância judicial desfavorável no que tange à quantidade e natureza das drogas apreendidas,

especialmente a cocaína, de maior potencial lesivo. Por essa razão, majoro a pena-base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Já a circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, artigo 65, inciso III, "d") autoriza a redução da pena em 1/6. Em atendimento à Súmula 231, do STJ, fixo a pena provisória em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem valoradas. Em razão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), diminuo a pena em 2/3, que passa a ser fixada de maneira definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime aberto (CP, artigo 36).

De acordo com o que foi decidido pelo E. STF no HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010), presentes os requisitos previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de dez dias-multa, que se somarão à pena anteriormente imposta, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, do Código Penal.

Ante a falta de elementos seguros a respeito da condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal.

DECIDO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu LUIS RICARDO ALMEIDA DE FREITAS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de 10 dias-multa, sem prejuízo da anteriormente fixada.

Não há indenização a ser arbitrada nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto não houve pedido formal a respeito.

Custas e despesas conforme a Lei.

Autorizo a DESTRUIÇÃO da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (art. 72 da Lei 11.343/06).

Determino a imediata DESTRUIÇÃO dos objetos apreendidos às fls. 05/07, visto que possuem relação com o crime de tráfico de drogas e de natureza sem destinação útil ao Senad.

Decreto o PERDIMENTO em favor da União do valor apreendido proveniente do tráfico

ilícito de entorpecentes (fls. 05/07). Com o trânsito em julgado, providencie-se (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Com o trânsito em julgado, oficie-se, expedindo-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva. Em nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Pederneiras, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA